

1007211-17.2020.8.26.0084

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Renata Vaitkevicius Santo André Vitagliano

Comarca: Campinas

Foro: Foro Regional de Vila Mimosa

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... 16 de julho de 2020 foi vítima de roubo enquanto trabalhava de ajudante de motorista na cidade de São Paulo, oportunidade em que ele e seu colega de trabalho tiveram seus pertences roubados, incluindo celulares e os cartões dos bancos. Durante o roubo, sob coação e ameaças, eles foram obrigados a fornecerem as senhas dos cartões aos assaltantes, que os mantiveram em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro Regional de Vila Mimosa

1ª Vara

Rua Dionísio Gazotti, 719, Sala 18 - Vila Mimosa

CEP: 13050-050 - Campinas - SP

Telefone: (19) 2101-9011 - E-mail: vimimosa1@tjsp.jus.br

1007211-17.2020.8.26.0084 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1007211-17.2020.8.26.0084

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

José Israel Lopes Feitosa

Requerido:

Itaú Unibanco S/A e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Vaitkevicius Santo André Vitagliano

Vistos.

JOSÉ ISRAEL LOPES FEITOSA ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face de ITAÚ UNIBANCO S.A. e BANCO ITAUCARD S.A., alegando, em síntese, que é cliente dos bancos réus, e no dia 16 de julho de 2020 foi vítima de roubo enquanto trabalhava de ajudante de motorista na cidade de São Paulo, oportunidade em que ele e seu colega de trabalho tiveram seus pertences roubados, incluindo celulares e os cartões dos bancos. Durante o roubo, sob coação e ameaças, eles foram obrigados a fornecerem as senhas dos cartões aos assaltantes, que os mantiveram em cativeiro por 2h30min e efetuaram diversas compras no cartão, inclusive de forma parcelada. Afirma, ainda, o autor que os réus deixaram de aprovar algumas das transações após reconhecerem as movimentações suspeitas, mas compras no valor total de R\$ 2.223,99 (dois mil, duzentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos) foram debitados na fatura do cartão de crédito do autor.

Relata ainda o autor, que ao entrar em contato com os bancos réus, ele foi

orientado a lavrar boletim de ocorrência policial, o que fez imediatamente. Contudo, enquanto aguardava o ressarcimento das compras indevidas, os bancos réus se pronunciaram pela recusa em ressarcir os valores cobrados indevidamente, o que lhe causou muita estranheza, uma vez que pagava regularmente o seguro do seu cartão de crédito e tinha preenchido o pedido de indenização do seguro.

Desta forma, acreditando ter sido lesado moralmente com o evidente defeito na prestação de serviços dos bancos réus, que notadamente lhe causou abalo emocional considerável, requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova e a procedência total dos pedidos iniciais a fim de ser declarada a inexigibilidade da dívida, bem como os bancos réus condenados a devolução em dobro do indébito, ou seja, o valor de R\$ 4.447,98 (quatro mil quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos), acrescidos de juros e correção monetária, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de 10 (dez) salários mínimos. Juntou documentos (fls. 15/43).

Apresentaram os réus contestação (fls. 50/60 e 101/104), alegando que não se pode imputar à eles qualquer responsabilidade pelo ilícito ocorrido fora do estabelecimento bancário, já que os criminosos agiram inclusive em via pública, cujo dever de zelar pela segurança pública é de competência exclusiva do Estado, além de que as transações foram possíveis porque os criminosos possuíam o cartão de crédito em mãos e a senha, pois obrigaram o autor a dar tal informação mediante ameaça a sua integridade física. Afirmam ainda que, a luz do perfil de consumo do autor, as transações contestadas estão em conformidade com o seu perfil, inclusive, dentro do limite de crédito disponível a ele, sendo certo ainda discorrer que, quando da notícia do crime, imediatamente os bancos réus providenciaram o bloqueio efetivo do cartão, o que torna ainda mais certa a inexistência do dever de indenizar o autor considerando que não houve conduta ilícita praticada pelos bancos ou nexo de causalidade entre sua atividade e o evento danoso. Sustentam, por fim, a impossibilidade da inversão do ônus da prova e, por isso, a improcedência da ação, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Juntam, igualmente, documentos (fls. 61/97).

Houve réplica (fls. 115/122).

Foi designada audiência de instrução e julgamento, em que a proposta de conciliação restou infrutífera. Foi ouvido autor em depoimento pessoal, e uma testemunha do autor, sendo determinado ao final que os autos retornassem conclusos para sentença (fls.185/187).

É o relatório. Fundamento e D E C I D O.

Consigno que a relação contratual estabelecida entre as partes enseja a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, vez que presente a figura do fornecedor de serviços ITAÚ UNIBANCO S.A. e BANCO ITAUCARD S.A de um lado e do autor consumidor do outro, sendo aplicável, especialmente, a norma que estabelece a inversão do ônus da prova como critério de julgamento da causa, quando possível, ao fornecedor dos serviços a produção de prova destinada a refutar os argumentos da requerente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Evidente a vulnerabilidade como fator determinante para a caracterização do consumidor e consequente aplicação do regime jurídico da lei consumerista, consoante orientação do C. STJ (Recurso Especial nº 476.428-SC).

Bem por isso, verifica-se do conjunto probatório produzido nos autos, que as alegações do autor são verossímeis e pautadas por provas contundentes, como boletim de ocorrência criminal (fls. 19/21), aviso de sinistro e pedido de cobertura securitária (fls.40/41), fatura do cartão de créditos com os débitos indevidos (22/33), mensagens da operadora do cartão de crédito negando algumas compras por

suspeita de fraude (fls. 34/38), depoimento de testemunha e do próprio autor em audiência (fls.184/187), que corroboram a narrativa inicial de que o autor foi vítima de um roubo durante o trabalho que realizava de ajudante de caminhão, sinistro ocorrido na estrada da Anhanguera, na Capital Paulista e na altura dos estúdios do SBT, sendo certo que os criminosos não só o mantiveram em cárcere privado como também levaram seus pertences pessoais como celular e cartões de bancos (aqui do próprio banco réu) e exigiram a senha de autorização de pagamento sob coação e ameaça de morte.

Neste cenário, os criminosos ainda efetuaram várias compras no cartão de crédito do autor que alcançaram a cifra de R\$ 2.223,99, tendo ocorrido as transações durante o período de aproximadamente três horas em que o autor esteve em cativeiro, juntamente com a testemunha Jairton Joaquim de Souza, motorista do caminhão de entrega de mercadorias, sendo certo que algumas compras o próprio banco réu suspeitou de fraude e não autorizou as transações (fls. 34/38).

Além disso, restou claro também que o autor contestou os débitos em sua fatura e buscou resolver administrativamente o problema junto ao banco réu, inclusive, reivindicando a cobertura do seguro de roubo/furto do cartão de crédito, oportunidade em que os bancos réus negaram qualquer irregularidade nas cobranças e o acionamento da cobertura securitária, mantendo os indébitos na fatura do autor, que acabou por realizar os pagamentos para não ficar inadimplente.

Entretanto, forçoso reconhecer que, em que pese o réus aleguem que não houve qualquer irregularidade na sua conduta, notadamente porque o ilícito ocorrera fora do estabelecimento bancário e os criminosos realizaram as transações valendo-se do cartão de crédito e senha pessoal do autor, eis que houve inequívoca falha na prestação de serviço dos réus, porque negaram ao autor o seu direito de usar a cobertura securitária do cartão de crédito, que, por certo, cobriria as transações não reconhecidas por ele em razão do infortúnio do assalto e cárcere privado, bastando em si uma simples leitura da apólice de seguro juntada às fls. 189/200, especialmente na página 195 onde esclarece o que é o "seguro cartão protegido" que envolve cobertura contra "transação ou compra sob coação; roubo ou furto após saque, entre outros." Desta feita, a apólice de seguro fornecida pelos réus é clara em resguardar o autor-cliente de sinistro ocorrido como o narrado nos autos.

Além disso, não menos passível de acolhimento é a alegação dos réus que as indevidas compras debitadas na fatura do autor estavam de acordo com o seu perfil de consumo uma vez que as faturas carreadas aos autos de meses anteriores ao sinistro revelam claramente que o autor não realizava compras de alto valor, inclusive, de forma sucessiva e em um único dia e curto espaço de tempo, como ocorreu no episódio vivido e contestado pelo autor, sendo certo ainda que sua narrativa em audiência se mostrou muito verossímil quando afirmou que nunca fez compras no cartão "tudo de uma vez".

Desse modo, restando clara a chamada 'faute du service' e da prática abusiva por parte dos bancos réus que corrobora a justa causa para ser declarado inexigível o valor do montante de R\$ 2.223,99, cuja cobrança das compras na fatura do autor foram indevidas porque deveriam ter sido cobertas pela apólice de seguro de proteção do cartão bancário do autor, deve, portanto, os réus serem condenados a restituir em dobro, conforme estabelece o artigo 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que evidenciada a má-fé do banco réu prestador de serviço, e pagamento por parte do consumidor das compras debitadas indevidamente da fatura do seu cartão de crédito.

Por outro lado, também assiste razão ao autor quanto ao pedido de recebimento de indenização por danos morais.

Isso porque, restou evidente a negligência do banco réu com a falha na prestação de serviço supra referido, o que trouxe ao autor mais do que meros aborrecimentos,

causando-lhe verdadeiros transtornos emocionais passíveis de indenização, pois o que o autor vivenciou com o assalto a mão armada, inclusive sendo mantido em cárcere privado por cerca de três horas sob a vigilância de um terceiro bandido, sendo certo que após ter sido solto e informado o banco acerca do sinistro, teve ainda que arcar com o pagamento das compras indevidas enquanto poderia ter sido facilmente resolvido pelo banco réu com o aceite da cobertura securitária, isto, por si só, acarretou-lhe ainda mais frustração, sentimento de impotência, nervosismo, intranquilidade e desassossego, que devem ser reparados.

Assim, tais transtornos sofridos pelo autor extrapolam a natureza de mero dissabor, demonstrando a ocorrência dos danos morais, impondo o dever ao banco réu de reparar os danos extrapatrimoniais causados, que, entendendo por bem fixar o valor da indenização em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), pois corresponde ao mínimo suficiente para atender à finalidade de compensação material do autor em função dos dissabores extrapatrimoniais sofridos.

A procedência neste caso é parcial porque o valor da indenização por dano moral foi fixado em valor abaixo do requerido pela parte autora no pedido inicial.

Por fim, anoto que os demais argumentos deduzidos no processo não são capazes, nem mesmo em tese, de infirmar a conclusão adotada por esta Magistrada.

Isto posto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, a fim de declarar a inexigibilidade da quantia de R\$ 2.223,99 (dois mil e duzentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos), referente as compras realizadas indevidamente no cartão de crédito do autor, uma vez que tais valores deveriam ter sido cobertos com o seguro de proteção do cartão bancário do autor, bem como para condenar os bancos réus, de forma solidária, a restituírem em dobro a referida quantia, ou seja, o valor de R\$ 4.447,98 (quatro mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos), conforme estabelece o artigo 42, parágrafo único, do CDC, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde a data do ajuizamento da ação. No mesmo sentido, condeno os bancos réus, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, porque caracterizados na espécie.

Sucumbente, arcarão ainda os bancos réus com o pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária da parte contrária, que fixo em 20% do valor atualizado da condenação, com base no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Por último, advirto às partes que a interposição de embargos de declaração meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, do CPC. Não satisfeitas com a sentença, deverão interpor o recurso competente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, ficando a parte autora ciente de que eventual execução do julgado deverá ser promovida por meio de eletrônico, observando-se o disposto no art. 524, do CPC.

P.I.

Campinas, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA